



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C-11742 HT.01.01.TH.2006

**TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 90, Tanggal 22 Februari 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Robert Faisal, SH dan diterima pada tanggal 24 April 2006, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. PELITA WIRA SEJAHTERA

NPWP : 02.537.417.4-331.000

Berkedudukan di : JAMBI sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database. Salinan Akta Nomor : 90, Tanggal 22 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Robert Faisal, SH berkedudukan di JAMBI.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2006

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478**

PADA HARI INI SENIN ... TANGGAL 03-06-06 PERUSAHAAN
DENGAN AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR PERUSAHAAN
AN SESUAI UU No.3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSA-
HAAN DENGAN No. TDP... 0505D6001368 ... DI KANTOR
PENDAFTARAN PERUSAHAAN KODYA JAMBI No. 41 /BH /

05-05/UP/VII/DISPERINDAGKOP/2006.

Am. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi Kota Jambi

Kasi. Binus dan Perlindungan Konsumen,



SABIRIN, S.E.
NIP. 070008454.



ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI
KOTA JAMBI

(SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
tgl. 12 Januari 1999 No. C-113 HT. 03-01 Th. 1999)
Jl. Orang Kayo Hitam No. 28 Telp. (0741) 33595 Fax: 50419



AKTA TGL. : 22 FEBRUARI 2006

NOMOR : = 90 =

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT.PELITA WIRA SEJAHTERA "

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT.PELITA WIRA SEJAHTERA "

Nomor: 90.

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI



-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal dua puluh dua --
Pebruari tahun dua ribu enam (22-02-2006), Pukul --
11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat). --
-Hadir dihadapan saya, ROBERT FAISAL, Sarjana Hukum,
Notaris di Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ----
bagian akhir akta ini : -----

1. tuan SUBAGIO, lahir di Jambi, pada tanggal -----
sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus --
enam puluh dua (19-02-1962), Swasta, Warganegara
Indonesia, bertempat tinggal di Jambi, Jalan ----
Haji Adam Malik, Rukun Tetangga 03, Kelurahan --
Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 05.5007.190262.0001; -----
2. tuan FERNANDES, lahir di Jambi, pada tanggal ---
sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus delapan --
puluh dua (10-02-1982), Swasta, Warganegara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jambi, Jalan ---
Pangeran Hidayat, Rukun Tetangga 02, Kelurahan --
Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 474.4/2030/KB/II/2005; ---
3. tuan ANDREAS HUATTANTO, lahir di Jambi, pada ---
tanggal empat belas Pebruari seribu sembilan ---
ratus lima puluh delapan (14-2-1958), Swasta, --
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jambi, Jalan Mister Assa'at nomor: 16, Rukun ---

Tetangga 022, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan
Pasar Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 1571041402580001.

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran
Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama :

PT.PELITA WIRA SEJAHTERA

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
Kota Jambi.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun diluar
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
1 (satu) orang komisaris perseroan;

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang:

- a. Pertanian.
- b. Perindustrian.
- c. Perdagangan Umum.
- d. Pengadaan Barang.
- e. Jasa.
- f. Pengangkutan.
- g. Pembangunan.
- h. Design Interior.
- i. Perbengkelan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, dan eksploitasi hutan serta pengelolaan hasil hasilnya.
- b. Mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri misalnya alat-alat rumah tangga, termasuk kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil industrinya.
 - Industri kulit termasuk sepatu, Tas, Celana dan pakaian serta barang-barang yang terbuat dari kulit.
 - Industri komputer dan perangkat-perangkat pendukung komputer seperti Printer, Modem, Scanner dan lain-lain.



- Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk Furniture) dan barang-barang anyaman.
- Industri tekstil, pakaian jadi (garmen).
- Industri makanan dan minuman.
- Industri kertas dan barang-barang dari kertas.
- Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, karoseri dan perlengkapan komponennya.
- Industri daur ulang barang-barang logam dan bukan logam.
- Industri makanan dan kesehatan.
- Industri Pengempuk daging (Meat Tenderizer).

- c. Menjalankan usaha dalam bidang import, eksport, antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung, perkantoran gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan.

- d. Menjalankan usaha dalam bidang leveransir, supplier, distributor, grosir, komisioner, wakil atau agen, baik dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri, antara lain:
 - Pengadaan alat-alat kedokteran;
 - Pengadaan alat-alat kantor;

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI



- 1
- Pengadaan bibit-bibit untuk pertanian; -----
 - e. -Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada -----
umumnya, khususnya jasa manajemen, jasa -----
pengadaan tenaga kerja dan lain-lain, kecuali
jasa dalam bidang hukum dan pajak. -----
 - Menjalankan usaha persewaan dan sewa beli ---
kendaraan bermotor dan alat-alat berat serta
kegiatan usaha terkait. -----
 - f. -Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan
darat, sungai, laut dan udara, penumpang dan
barang dengan menggunakan bus truk dan -----
kendaraan roda empat lainnya dan melaksanakan
penyewaan angkutan darat, sungai, laut dan --
udara. -----
 - Ekspedisi dan pergudangan. -----
 - g. Sebagai pemborong, Developer (pengembang) ---
kontraktor, pelaksana pengawas dari pekerjaan
pembuatan bangunan-bangunan, gedung-gedung, --
jalan-jalan, jembatan, lapangan, pengairan/irigasi,
pemasangan instalasi listrik, air, gas dan --
telekomunikasi. -----
 - h. Merenovasi ruang-ruang kantor, gedung, dan ---
bangunan-bangunan lain. -----
 - i. -Menjalankan usaha-usaha dibidang -----
perbengkelan. -----
 - Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan -----
(Maintenance) kendaraan bermotor, berbagai ---
jenis mesin-mesin. -----
 - Menjalankan usaha-usaha showroom Mobil, Motor

dan lain-lain. -----

-Menjalankan usaha-usaha pemasangan dan
penjualan assesories kendaraan. -----

-Menjalankan usaha perawatan, pemeliharaan dan
perbaikan alat-alat berat. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah -----

Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus
juta rupiah), terbagi atas 1.800 (seribu delapan
ratus) saham, masing-masing saham bernilai
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh
para pendiri, yaitu: -----

a. Penghadap tuan SURAGIO --

tersebut sebanyak 150 ---

(seratus lima puluh) ----

saham, dengan nilai -----

nominal atau seluruhnya -

sebesar (seratus lima ---

puluh juta rupiah) ----- Rp.150.000.000,-

b. Penghadap tuan FERNANDES

tersebut sebanyak 150 ---

(seratus lima puluh) ----

saham, dengan nilai -----

nominal atau seluruhnya -

sebesar (seratus lima ---

puluh juta rupiah) ----- Rp.150.000.000,-

c. Penghadap tuan ANDREAS --

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI



HUATTANTO tersebut -----
sebanyak 150 (seratus -----
lima puluh) saham, dengan
nilai nominal atau -----
seluruhnya sebesar -----
(seratus lima puluh juta
rupiah) ----- Rp.150.000.000,-
atau seluruhnya -----
berjumlah 450 (empat -----
ratus lima puluh) Saham,
dengan nilai nominal atau
seluruhnya sebesar (empat
ratus lima puluh juta -----
rupiah) ----- Rp.450.000.000,-

3. Sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal
setiap saham yang telah ditempatkan tersebut -----
diatas, atau seluruhnya berjumlah -----
Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta -----
rupiah) telah disetor penuh dengan tunai kepada
perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat -----
penandatanganan akta pendirian ini. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ---
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ---
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 ---

(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkan kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warganegara Indonesia atau badan Hukum Indonesia;
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham;
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI



ma-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang --
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi ----
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum ----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden ----
untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus ----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua --
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang
saham. -----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk ----
setiap saham diberi sehelai surat saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. Nomor surat saham ; -----

c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----

- d. Nilai nominal saham ; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
 - e. Jumlah saham ; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Komisaris; -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku -----

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI

lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang ---
berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis ---
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat ---
kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat -----
kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat -----
saham atau surat kolektif saham yang dimiliki
para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum -----
yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----
tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
 - e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain
selain uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
Direksi. -----
3. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau -----
pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----



diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis



tentang penawaran tersebut: -----

4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----

5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. -----

6. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (lima) pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama. -----

7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4 (empat). -----

8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali. -----

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warganegara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

DIREKSI

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak



Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan-
nya sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan -----
kepada Komisaris. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggara-
kan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ---
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu -
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan -
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, --
dan untuk sementara Perseroan diurus oleh -----
Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---
ayat 7; -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan;

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI



d. Mengikat perseroan sebagai penanggung
(avalist);

-harus dengan persetujuan tertulis akta yang
berkenaan turut ditandatangani Komisaris
perseroan.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau
sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam
suatu tahun buku baik dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau
menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan
atas harta kekayaan perseroan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 (empat) wajib pula
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang beredar ditempat
kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh)
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum
tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----

ketiga, maka seorang atau lebih anggota -----

Direksi lainnya berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----

mewakili perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -----

kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan -----

yang diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Di- -----

reksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----

dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang -----

Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----

bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----

anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili --

oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Per- -----

seroan mempunyai kepentingan yang bertentangan --

dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka -----

dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----

bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----

anggota Direksi atau atas permintaan tertulis --

dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau -----

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI



atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

ROBERT FAISAL, SH
NOTARIS KOTA JAMBI

dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---

- 12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari -
seorang anggota Komisaris, maka seorang diantara-
nya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris --
hanya Warganegara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau ---
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----



5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota

komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan

dan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri

sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang

dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ---
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -
memberikan penjelasan tentang segala hal yang --
ditanyakan oleh Komisaris. -----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ---
untuk sementara seorang atau lebih anggota -----
Direksi apabila anggota Direksi tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ---

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan
untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, -----
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna
membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir,
oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya ---
dan apabila tidak ada seorangpun anggota -----
Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh -

salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh salah seorang Komisaris. -----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat hanya apabila -----
sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
dari jumlah anggota Komisariss hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisariss harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -----
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah -----
yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang maka Ketua Rapat Komisariss yang akan -----
menentukannya. -----

11.a. Setiap anggota Komisariss yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Komisariss -----
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan -----
kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisariss dapat juga mengambil keputusan yang -----

sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam (31-12-2006).
2. Dalam waktu paling lambat 5(lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan dikantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa

oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan

adalah:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan

diselenggarakan tiap tahun, paling lambat enam (6) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang

telah dicapai, perkiraan mengenai -----
perkembangan Perseroan dimasa yang akan -----
datang, kegiatan utama Perseroan dan -----
perubahannya selama tahun buku serta rincian -----
masalah yang timbul selama tahun buku yang --
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk -----
mendapatkan persetujuan rapat. -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan --
dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -

Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelu-
nasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas -
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ---
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. ---

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka --
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat --
Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----
kedudukan perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19. -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggara-

1 kan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, -----

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar
biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -----
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -----
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah
lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak
surat permintaan itu diterima maka pemegang -----
saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri
rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -----
hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua -----
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -----

dengan surat tercatat yang harus dimuat atau ---
dikirim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak ---
jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ---
kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pe-
manggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ---
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan ---
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 ---
telah tersedia di kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ---
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka -
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam ----
rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan ----
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ---
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang --
anggota Direksi, Komisaris dalam hal semua -----
anggota Komisaris tidak ada atau berhalangan --
karena sebab apapun hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita --
Acara Rapat yang untuk pengesahannya -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Seorang ----
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang --
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir
dalam rapat. -----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang
terjadi dalam rapat. -----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 ----
pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara
Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----
----- Pasal 22. -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apa bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan suara kuasa.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu 1 (satu) suara.
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat kecuali jikalau apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak

setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

7. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan --
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang --
Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham ----
telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan --
yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku --
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara peng-
gunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. --
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----
tidak menentukan penggunaannya laba bersih -----
setelah dikurangi dengan cadangan yang -----
diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar
perseroan dibagi sebagai deviden. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun --
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -----
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat --

laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. --
--Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. --
--Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi

jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 -----
digunakan bagi keperluan perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara --
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan --
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25. -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang -
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah --
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah --
dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. --
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, -
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan --
modal yang ditempatkan dan disetor dan -----
pengubahan status Perseroan tertutup menjadi --
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib -----
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut

hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut dan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena

berakhirnya jangka waktu berdirinya atau
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib Daftar
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit
atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau
tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahu
kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30
(tigapuluh) hari sejak perseroan dibubarkan.

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Direktur Utama : tuan SUBAGIO tersebut;
- Direktur : tuan FERNANDES tersebut;
- Komisaris : tuan ANDREAS HUATTANTO tersebut;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

II. Direksi dan

Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan pada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Dari apa yang tersebut diatas ini dibuatlah.

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jambi, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan KARDINAL PASARIBU, Sarjana Hukum, lahir

di Jambi, pada tanggal enam belas Pebruari

seribu sembilan ratus enam puluh empat

(16-02-1964), bertempat tinggal di Jambi,

Jalan Pelangi nomor: 90, Rukun Tetangga 50,

Rukun Warga 17, Kelurahan Simpang IV Sipin,

Kecamatan Telanaipura, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor: 2137/1003/01/50/2002;

2. Tuan AMAN, Sarjana Hukum, lahir di Jambi,

pada tanggal enam belas Juni seribu sembilan

ratus enam puluh tiga (16-06-1963), bertempat

tinggal di Jambi, Jalan Orang Kayo Hitam,

Rukun Tetangga 11, Kelurahan Bulanjana,

Kecamatan Jambi Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor:03.5004.160663.0001/2030/2003;

-keduanya Asisten Notaris, dan bertempat tinggal
di Jambi, yang saya, Notaris kenal, sebagai
saksi.

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para Penghadap dan saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para Penghadap, saksi dan
saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan
yaitu karena coretan dengan gantian.

-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jambi



(ROBERT FAISA

